

한국전력공사 상임감사위원회

시정·경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [1] 지장배전선로 이설공사비 부담주체 판정 잘못

관 계 부 서 : 동울산지사

조 치 부 서 : 부산울산본부, 동울산지사

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 기설 배전선로가 도로공사, 기타 법률에 정한 사업 등에 지장을 주는 경우 그 지장 사유를 해소하기 위하여 이설공사를 시행하고 있다. 전력설비의 무분별한 이설은 국가 경제적 낭비 및 우리 회사의 손실로 이어질 수 있기 때문에 배전선로이설 업무 담당자는 「배전선로이설업무기준」에 따라 이설의 타당성 및 필요성, 지장의 정도, 관련법령 등의 검토를 통하여 배전선로 이설비용의 부담주체를 결정하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로이설업무기준」 제3장 제4절(도로법, 농어촌도로정비법 및 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 도로공사의 경우)에 의하면 도로관리청에서 시행하는 도로공사에 지장이 되는 배전선로의 이설공사비는 우리회사가 부담하지만, 도로공사가 다른 공사 또는 행위로 인하여 필요하게 된 경우에는 그 다른 공사 사업

시행자가 이설공사비를 부담해야 한다.

「배전선로이설업무기준」 제3장 제7절(법률에서 정한 사업의 경우)에 의하면 법률에 의하여 시행하는 사업에 지장되는 배전선로의 이설공사비는 배전선로 이설업무 기준에서 우리 회사 부담으로 정한 경우를 제외하고는 ‘공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제75조’ 및 전기사업법 제72조’에 의거 사업시행자가 이설비용을 부담해야 한다.

따라서 업무담당자는 배전선로 이설업무 기준 제3장 제7절에 의해 ‘공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제75조’ 및 전기사업법 제72조’에 의거 사업시행자가 이설비용을 부담하도록 판정했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 동울산지사의 국공유지에 설치되어있는 배전선로이설공사 비용부담 판정내역을 확인해 본 결과, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 실시계획 승인 고시된 울산·미포국가산업단지 진입도로 확·포장공사임에도 관리청이 시행하는 사업에 지장이 되는 것으로 보아 당사부담으로 판정하였다.

하지만 울산·미포국가산업단지 진입도로 확·포장공사는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 실시계획 되었으므로 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 적용 대상이 되는 공익사업에 해당하므로 아래 [표 1]과

같이 사업시행자가 이설 비용을 부담하여야 한다.

[표 1] 배전선로이설공사비 부담주체 착오판정 내역

접수번호	신청자	부담주체 판정 (착오)	부담주체 판정 (정상)	착오판정 부담금	담당자
익명화	울산광역시	당사 (지침 제3장 제7절 4)	요청자 (지침 제3장 제7절 1)	52,184,760원	◎%■
익명화				65,584,350원	◎%■

해당 공사는 총 3회에 걸쳐 동울산지사에 접수되었으며, 3회차 접수분은 총공사비 1억 원 이상으로 부담주체 판정 시 일상감사 대상이었고 일상감사 사전의견('25.12.23.)에 따라 전액 요청자부담으로 변경되었다.

[표 2] 부담주체 판정 일상감사 사전의견(3회차)

접수번호	신청자	사전의견 반영전	사전의견 반영후	담당자
익명화	울산광역시	요청자부담 : 9기, 당사부담 10기 (지침 제3장 제7절 4)	전액 요청자부담 : 19기 (지침 제3장 제7절 1)	◎%■

이후, 담당자는 동일 공사건인 1~2회차 접수 건에도 부담주체가 착오로 판정되었을 것으로 판단하여 종합감사 시행 이전에 법률질의 및 유사판례를 검토하여 아래 [표 3]과 같이 요청자부담으로 변경하고 울산광역시에 부담금 청구를 완료하였다¹⁾.

1) 부담주체 재판정('26.3.19.) 및 부담금 청구('26.3.27.)

[표 3] 배전선로이설공사비 부담금 판정 변경 내역2)

접수번호	신청자	변경전 (당사 부담)	변경후 (요청자 부담)	담당자
익명화	울산	52,184,760원	96,917,920원	◎%■
익명화	광역시	65,584,350원	87,357,690원	◎%■

그런데 울산광역시는 최초 우리회사 부담으로 판정하였고 도로관리청에서 실시하는 공사에 배전선로 이설이 필요한 경우 우리회사 부담으로 원상복구하여야한다는 점용허가 조건을 이유로 요청자부담에 이의를 제기하였으며, 동울산지사는 고객부담금 수납을 위해 울산광역시와 협의중에 있다.

관계부서 의견

동울산지사 업무 담당자는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의해 고시된 공사이나 현장확인 결과 국가산업단지와 멀리 떨어져 있고 산업단지만을 진입하는 도로가 아닌 다수의 일반 공중이 이용하는 도로이므로 일반 통행도로로 보아 당사부담으로 판단하였으나, 법률에서 정한 사업의 경우 배전선로이설업무기준에서 우리 회사 부담으로 정한 경우를 제외하고는 요청자 부담으로 판정하여야 함을 인정하였다.

조치할 사항

부산울산본부장은 배전선로 이설공사비 부담주체를 착오로 판정한 담당자에게 ‘경고’ 처분과 관리감독 업무를 소홀히 한 차장에게 ‘주의’를 촉구하여 주시

2) 부담금 상승 이유 : 요청자부담공사비 산정시 외주감리비, 자체감리비, 자체설계비 등 발생

기 바랍니다. (경고, 주의)

동울산지사장은

- ① 착오 판정한 배전선로이설 공사비를 추징하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례 재발방지를 위하여 직무관련자들에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 1 통 보 1	추 징 [184,275,610원]	경 고 1 주 의 1	부산울산본부	부산울산본부 동울산지사